

Administração de Conflitos e as Técnicas de Negociação

Aula 05

**Professores Neusa Vítola Pasetto e Fernando
Eduardo Mesadri**

Conversa Inicial

Em nossa aula estudaremos os conceitos do processo de Arbitragem e forma como conduzi-lo. Bem como a Mediação no contexto organizacional e os passos a serem seguidos para que ela possa atingir os resultados esperados. Verificaremos como se dá o processo de Conciliação e as etapas que o compõem de modo a propiciar um clima de confiança e cooperação proporcionando relacionamentos positivos que conduzam às negociações.

Veremos também, os erros mais comuns na condução de uma negociação e como evitá-los, para que o seu transcurso seja conduzido por meio da técnica mais adequada. E por fim, iremos abordar a técnica MAPAN que explora a melhor alternativa a ser explorada frente ao estabelecimentos de um acordo.

A todos bons estudos! Aproveitem nossa aula.

Contextualizando

Conflitos existem em todas as esferas da sociedade e no ambiente das organizações essa condição não seria diferente. Nelas o gestor vem assumindo, cada vez mais, incumbências relativas à gestão de pessoas cujo objetivo é atingir o melhor resultado, com elas e por meio delas.

Nem sempre, essa condição é linear, por vezes, se defronta com dificuldades que tornam essa tarefa bastante complexa, mas não impossível. Isso requer o uso de habilidades e técnicas que qualifiquem esse gestor para mediar situações de conflito, não de forma amadora e que cause danos emocionais as pessoas envolvidas e materiais à organização da qual elas fazem parte, mas ao contrário, primando pela boa condução dos mesmos e preservando a imagem das pessoas que nela atuam.

Para isso, é de fundamental importância entender de processos como da arbitragem, como ela se constitui, a quem cabe o papel de arbitrar, suas ressalvas e seus benefícios. Como da mediação, que se torna muito eficaz, pois propicia o restabelecimento do diálogo propondo uma negociação racional, onde

as partes em conflito possam chegar à conciliação, beneficiando a ambas e as isentando a de prejuízos.

Pois bem, vamos estudar esses processos e para isso iniciaremos com um estudo de caso sobre a mediação de um conflito por parte do gestor.

Vamos ao caso!

Conflitos na Equipe de Vendas

Uma empresa do setor de vestuário, um magazine que comercializa roupas para todos os públicos do infantil ao adulto, atuando há 20 anos neste segmento. Têm como missão é oferecer vestuário que propicie conforto e estilo aos seus clientes, por meio de produtos de qualidade e bem-acabados. Possui uma equipe de vendas composta por quinze vendedores, os quais se encontram distribuídos nos setores infantil, feminino e masculino.

O gestor responsável pela equipe de vendas considera que os funcionários que a compõem apesar da boa vontade que impera entre eles, são pouco qualificados e possuidores de um espírito de competição destrutivo e nada cooperativo, muito distante de valores apregoados pela empresa como humildade, cooperação, respeito, ética e integridade. Em seu cotidiano de trabalho é comum se defrontar com os seguintes conflitos:

- A disputa entre os vendedores para atendimento ao cliente, devido ao recebimento de comissões por venda e o atingimento de metas.
- Fofocas que são criadas entre vendedores e que são disseminadas por toda a equipe de vendas.
- O desejo de êxito econômico, por parte da equipe de vendas e a necessidade de status.
- A indicação de um dos vendedores como “o vendedor do mês”.

Como consequência negativa desses conflitos evidencia-se um clima hostil entre os componentes da equipe de vendas, a falta de respeito para com os colegas, dificulta o trabalho em equipe.

Frente à situação apresentada, qual o papel a ser adotado pelo gestor da equipe de vendas? E quais os encaminhamentos a serem adotados para resolução dos conflitos existentes?

Comentário:

O gestor de qualquer equipe possui um papel imprescindível na administração de conflitos, atuando como mediador imbuído da tarefa de minimizar ou evitar os efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos que poderão provir dos conflitos.

Frente aos conflitos vivenciados, se evidencia a necessidade de o trabalho ser realizado em equipe, subsidiado em valores tais como: humildade, cooperação, respeito, ética e integridade, os quais devem ser compartilhados entre os mesmos, além da troca de experiência entre os vendedores possibilitando discutir, coletivamente, os problemas do seu setor.

Tema 01: O processo de arbitragem

Já sabemos que uma vez o conflito estabelecido, ele solicita encaminhamentos e tomadas de decisão que venham a solucioná-lo. Caso contrário, a situação conflitante permanece em vigência e, muitas vezes, provocando situações devastadoras entre as partes envolvidas. MALLORY (1997, p. 97), comenta que é possível aprender com os conflitos que se estabelecem no ambiente de trabalho e nos diz o seguinte: “se você aprender a administrar o conflito, ao invés de deixar ele administrar você, irá descobrir novas ideias e novas soluções para problemas e aprender muito sobre você no processo”.

Mas qual será a melhor forma de conduzi-lo? Frente à magnitude do conflito, qual o processo para administrá-lo é o mais indicado?

Um dos processos de condução que se apresenta é o da Arbitragem, ele possui um enfoque jurídico e é utilizado como uma forma alternativa na solução

de conflitos para iniciar o seu estudo, vamos apresentar alguns conceitos elucidativos:

Para MOORE (1998, p. 23), a Arbitragem é um termo genérico para um processo voluntário em que as pessoas em conflito solicitam a ajuda de uma terceira parte imparcial e neutra para tomar uma decisão por elas com relação a questões contestadas.

O resultado pode ser consultivo ou compulsório. A Arbitragem pode ser conduzida por uma pessoa ou por um conselho de terceiras partes. O fator crítico é que elas sejam externas ao relacionamento em conflito.

Ainda MOORE (1998), complementa dizendo que a Arbitragem é um processo privado em que os procedimentos, e frequentemente o resultado não estão abertos ao escrutínio público. As pessoas em geral escolhem a Arbitragem devido à natureza privada e também porque ela é informal, menos dispendiosa e mais rápida que um procedimento judicial.

Na Arbitragem, as partes quase sempre podem escolher seu próprio árbitro ou conselho de árbitros, o que lhes dá mais controle sobre a decisão do que se a terceira parte fosse indicada por uma autoridade ou agência externas.

Já para Cretella Júnior, (1996), a Arbitragem é um

“[...] instituto que pretende abranger todas as espécies desta figura, ainda não comprometida por nenhum ramo da ciência jurídica, tratando-se de sistema especial de julgamento e com força executória reconhecida pelo direito comum, mas que a esse subtraído, mediante o qual, duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, escolhem de comum acordo, a quem confia o papel de resolver-lhes pendência, assumindo os litigantes em aceitar e cumprir a decisão proferida”.

Conforme STRENGE (1996), a arbitragem pode ser revelada “como o sistema de solução de pendências, desde pequenos litígios sociais até grandes controvérsias empresariais ou estatais, em todos os planos do direito, que expressamente não estejam excluídos pela legislação”.

Para CARMONA (2009), a arbitragem é

“[...] uma técnica para a solução de controvérsias, através da intervenção de uma ou mais pessoas, que recebe seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial”.

Por meio dos conceitos acima apresentados é possível obter a resolução de uma disputa buscando um equilíbrio entre as necessidades e os interesses, das partes envolvidas. Segundo HENRIQUE & SOARES (2015, p. 275) em seu livro “Perícia, avaliação e arbitragem” cita a Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação Brasileira (Cameb), que aponta as vantagens de um processo como este em comparação com aquele que ocorre no Poder Judiciário, destacando as principais vantagens:

- A arbitragem é menos formal e, conseqüentemente, mais célere e mais econômica do que os procedimentos judiciais vigentes.
- Informalidade, flexibilidade e celeridade. O procedimento ocorre num clima menos formal e mais flexível, o que possibilita maior celeridade no andamento do processo (= procedimento arbitral) e, em consequência, com custo inferior ao do processo judicial.
- Vontade das partes – a arbitragem garante o respeito ao princípio da autonomia da vontade das partes que definem o objeto do litígio e o direito que lhe é aplicável.
- Rapidez – o tempo para resolução do conflito poderá ser determinado pelas partes no prazo máximo geralmente de seis meses.
- Confiabilidade – os árbitros envolvidos no litígio poderão ser escolhidos livremente pelas partes.
- Sigilo – não figura na arbitragem o princípio da publicidade, como ocorre no Judiciário. O procedimento arbitral pode ser sigiloso, se as partes assim o determinarem; desse modo, as informações confidenciais que envolvem uma empresa não são divulgadas e seu know-how não será afetado (CAMEB, 2015).

Frente às vantagens expostas é possível perceber que uma das mais vantajosas, além da econômica, é tempo que decorre para a sua resolução

determinado pela Lei de Arbitragem no Brasil, Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996 em no máximo seis meses para que a sentença seja pronunciada.

Dada às vantagens desse tipo de solução de conflitos, existe uma tipologia de arbitragem, que apresentamos juntamente com sua definição, como se segue:

Arbitragem Voluntária - É aquela em que as partes tomam a iniciativa de resolver às diferenças pela via Arbitral em detrimento do processo judicial.

Arbitragem Obrigatória - É aquela que é imposta independentemente da vontade das partes. Embora essa modalidade de arbitragem seja aceita e praticada em alguns países, no Brasil haveria violação da nossa Constituição.

Arbitragem Informal - É aquela realizada apenas pelo bom senso dos participantes, não havendo regras definidas. Por isso mesmo, a arbitragem Informal não é aceita pelo Poder Judiciário quando da execução da sentença.

Arbitragem Formal - É aquela realizada segundo as regras ditadas pela Lei Federal n. 9.307 de 29/09/1996. É legal, tem amparo da lei e, na execução da sentença, pode utilizar-se de todo aparato público e até a força policial, se for necessário.

Arbitragem de Direito - É aquela em que o Árbitro toma a decisão baseando-se nas normas de direito positivo. São empregados apenas argumentos objetivos.

Arbitragem de Equidade - É aquela em que o Árbitro pode tomar a decisão baseando-se no seu sentimento de justiça, considerando as circunstâncias particulares do caso que está sendo arbitrado.

Arbitragem "ad hoc" - É aquela em que as regras do processo são determinadas pelos participantes, é claro, em consonância direta com as Leis da Arbitragem.

Arbitragem Institucional - É aquela em que as regras do processo são determinadas por uma instituição não-governamental constituída especificamente para esse fim. Esta instituição é conhecida como Tribunal Arbitral.

Arbitragem Interna - É aquela em que a sentença é proferida no território nacional.

Arbitragem Internacional - É aquela em que a sentença é proferida em outro país, mas que deve ser executada no Brasil. A legislação brasileira reconhece a validade de uma Sentença Arbitral, entretanto faz algumas exigências adicionais para ser reconhecida pelo Poder Judiciário brasileiro.

Como é possível perceber há uma diversidade de formas de arbitragem as quais se mostram como alternativas para solucionar os conflitos, se tornando uma possibilidade rápida, econômica e prática em benefício não só das partes, mas de toda uma sociedade.

Tema 02: A Mediação e seus estágios

Tendo em vista a complexidade cada vez maior das atividades desenvolvidas no interior das organizações, bem como a sua interface com o mundo exterior, podemos imaginar as numerosas interações que ocorrem entre seus participantes em decorrência dos desafios cotidianos que se apresentam e que necessitam ser enfrentados. Isso sem falar dos relacionamentos que são travados em função das afinidades existentes, sejam elas pessoais ou sociais.

A partir daí podemos imaginar a profusão de conflitos que possam existir e a depender de como são conduzidos podem comprometer todo um desempenho organizacional, fazendo com que haja perda de competitividade frente ao segmento a que pertençam.

Isso pode ser motivado pela forma como tais eventos são encarados por seus dirigentes, os quais promovem todo um esforço para evitar que o conflito venha à tona, desta forma ele acaba sendo reprimido por meio de punições aos que ousam romper com a suposta harmonia do grupo, prevalecendo assim, as ideias conservadoras.

Tal fato, delata a falta de preparo de gestores em relação a tratativa dos conflitos organizacionais, que podem ser decorrentes de do descumprimento de procedimentos, falhas de comunicação, falhas operacionais e de processo, baixa

produtividade, falta de competências na execução das atividades, problemas relativos a gestão de pessoas, que se reflete em uma inoperância generalizada na empresa tornando-a onerosa e ineficaz.

Diante deste fato, torna-se imprescindível, a adoção de métodos que auxiliem seus gestores a lidar com os eventuais conflitos com que se defrontam na rotina de suas atividades e na condução de suas equipes. A mediação de conflitos tem se apresentado como uma forma para reverter essas dificuldades.

Para entendermos como ela funciona, vamos iniciar nosso estudo pela apresentação de seu conceito, o qual é proposto por MOORE (1998, p. 22-23), que nos diz que: a Mediação

“[...] é um prolongamento ou aperfeiçoamento do processo de negociação que envolve a interferência de uma aceitável terceira parte, que tem um poder de tomada de decisão limitado ou não autoritário. Esta pessoa ajuda as partes principais a chegarem de forma voluntária a um acordo mutuamente aceitável das questões em disputa. Da mesma forma que ocorre com a negociação, a Mediação deixa que as pessoas envolvidas no conflito tomem as decisões. A Mediação é um processo voluntário em que os participantes devem estar dispostos a aceitar a ajuda do interventor se sua função for ajuda-los a lidar com o conflito por si próprias e quando o único meio de resolução parece envolver a ajuda imparcial de uma terceira parte”.

Como é possível perceber a mediação define o papel de cada um de seus participantes, a terceira parte citada assume a posição de Mediador da situação conflituosa, que também é representado pelo gestor responsável por uma determinada equipe, o qual faz com que o diálogo colaborativo possa ser estabelecido entre os envolvidos, visando à resolução dos problemas segundo os parâmetros mais adequados a realidade que vivenciam. Mas para isso, é necessário se apropriar dos passos a serem seguidos para que este processo surta os efeitos mais eficazes e produtivos possíveis. É sobre eles que iremos falar agora:

Segundo a autora SERPA (1999, p. 176-177),

“[...] entender uma mediação significa iniciar uma jornada de inúmeros momentos que são denominados de estágios. Estágios, e não etapas, porque os participantes passam por uma experiência, contribuindo para o desenvolvimento do processo, que é fundamental para se alcançar os objetivos. Os diferentes estágios são marcados por conquistas dos participantes e pequenos avanços que são denominados passos”.

Esta mesma autora diz que esses estágios estão organizados segundo as seguintes tarefas:

1. Concordância das partes para mediar.
2. Entendimento das questões em disputa.
3. Criação de opções para negociação.
4. Realização e organização do acordo.
5. Implementação do acordo.

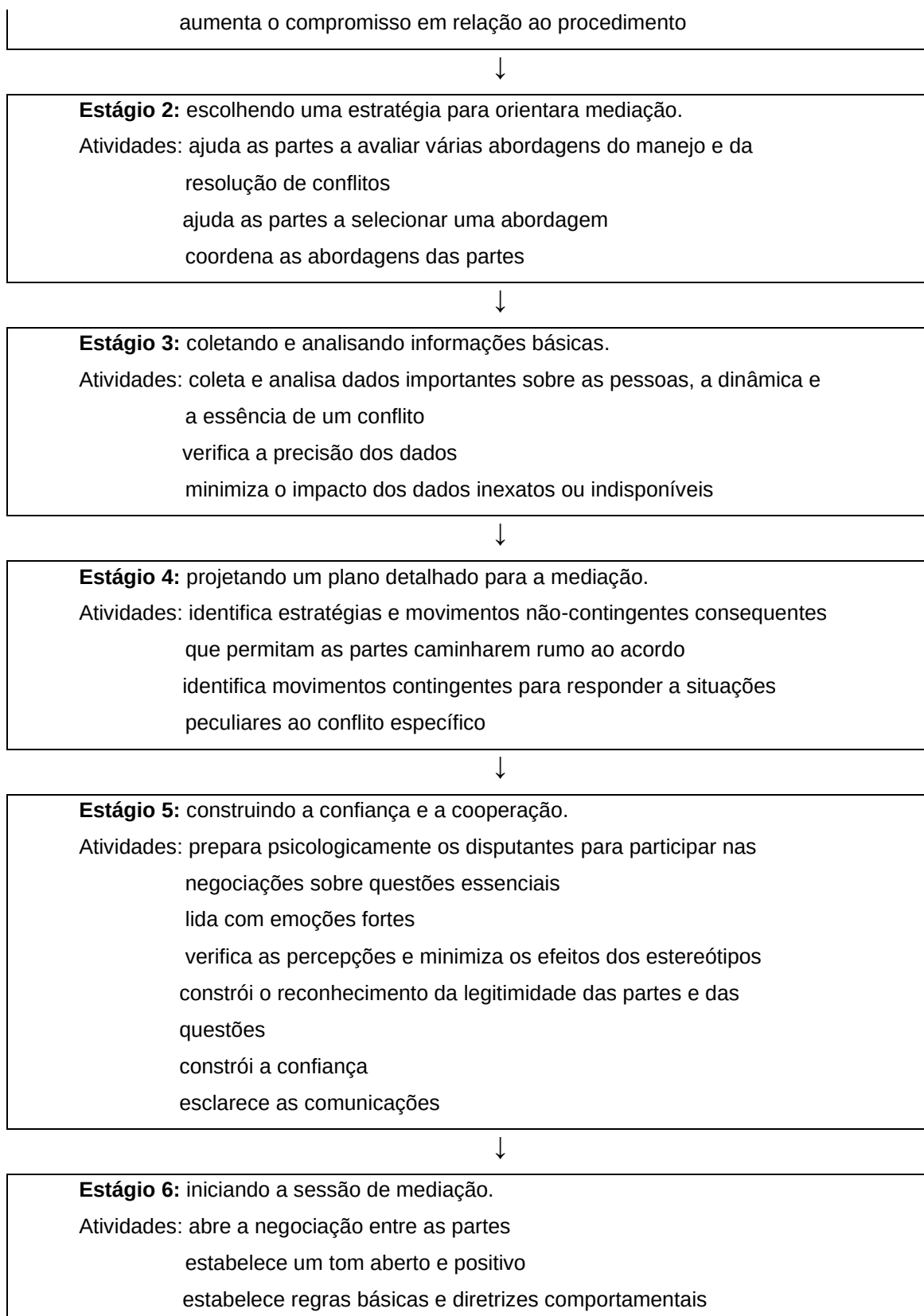
Além da autora citada temos o autor MOORE (1998), que nos fala que os estágios de intervenção da figura do mediador se situam em duas categorias bem amplas:

1. Atividades realizadas pelo mediador antes do início das sessões formais para resolução de problemas.
2. Atividades iniciadas quando o mediador entrou na resolução formal dos problemas com as partes, quer em sessão conjunta, quer com o mediador sendo um intercomunicador entre as partes.

Apresentamos agora os doze estágios propostos por MOORE (1998, p. 66-67), sendo cinco relativos à fase de pré-negociação e mais sete depois de iniciadas as sessões formais. São eles:

Estágio 1: estabelecendo relacionamentos com as partes disputantes.

Atividades: faz contatos iniciais com as partes
constrói credibilidade
promove o *rapport*
instrui as partes sobre o processo



ajuda as partes a expressar suas emoções
delimita as áreas e as questões a serem discutidas
ajuda as partes a explorar os compromissos, os pontos relevantes e
as influências



Estágio 7: definindo as questões e estabelecendo uma agenda.

Atividades: identifica áreas de interesse para as partes
obtem concordância sobre as questões a serem discutidas
determina a sequência para o tratamento das questões



Estágio 8: revelando os interesses ocultos das partes disputantes.

Atividades: identifica os interesses essenciais, psicológicos e de procedimento
das partes
instrui as partes sobre os interesses uma da outra



Estágio 9: gerando opções para o acordo.

Atividades: desenvolve entre as partes uma consciência da necessidade de
múltiplas opções
reduz o compromisso com posições ou alternativas isoladas
gera opções usando negociação baseada na posição ou baseada no interesse



Estágio 10: avaliando as opções para o acordo.

Atividades: revê os interesses das partes
avalia como os interesses podem ser satisfeitos pelas opções
disponíveis
avalia os custos e os benefícios de se escolher as opções



Estágio 11: barganha final.

Atividades: consegue acordo através de maior convergência das posições, últimos
movimentos para fechar os acordos, desenvolvimento de uma fórmula consensual ou
estabelecimento de meios de procedimento para conseguir um acordo fundamental.



Estágio 12: atingindo o acordo formal.

Atividades: identifica os passos de procedimentos para se operacionalizar o

acordo
estabelece uma avaliação e um procedimento de monitoração
formaliza o acordo e cria um mecanismo de imposição e compromisso

O roteiro acima, demonstra os passos a serem seguidos em um processo de Mediação, trata-se de uma ferramenta útil a ser utilizada em todos os níveis da organização e com a intervenção do Mediador, situações críticas poderão ser revolucionadas de forma pacífica e sem prejuízos a todo contexto organizacional.

Tema 03: A Conciliação e a ética do Mediador.

Já estudamos dois processos importantíssimos na administração de conflitos: a Arbitragem e a Mediação, ambos se referem à maneira como são conduzidos os desajustes que possam existir entre indivíduos e grupos cujo caminho envolve discussões e apresentação de argumentos a serem apresentados pelas partes conflitantes em que o maior objetivo é a resolução das questões e para isso o Mediador se vale da Conciliação. Vamos entender melhor este processo por meio de dois conceitos:

Para SERPA (1999, p. 90), a conciliação “é um processo informal onde existe um terceiro interventor que atua como elo de comunicação entre partes em litígio. Vários meios são utilizados pelo interventor para essa ligação, inclusive o telefone. A finalidade é levar as partes a um entendimento, através de identificação de problemas e possíveis soluções. O conciliador apazigua as questões sem se preocupar com a qualidade das soluções. Interfere, se necessário, nos conceitos e interpretações dos fatos, com utilização de aconselhamento legal ou de outras áreas.

Já para CURLE (1971, p. 177), a conciliação “é essencialmente uma tática psicológica aplicada que visa corrigir as percepções, reduzir medos irracionais e melhorar a comunicação a tal ponto que permita a ocorrência e uma discussão razoável e, na verdade, possibilita a negociação racional”.

E complementa dizendo que “a conciliação é o componente psicológico da Mediação, em que a terceira parte tenta criar uma atmosfera de confiança e cooperação que provoca relacionamentos positivos e conduza às negociações”. Todo trabalho empreendido por parte do Mediador é no sentido de conduzir as negociações para um desfecho aceitável pelas partes que é justamente a conciliação.

MOORE (1998, p. 301) comenta que conforme a Mediação avança e este tipo de processo é cada vez mais utilizado pela sociedade se tornando uma prática mais profissionalizada, faz com que surjam estruturas como:

1. Associações e organizações de administração de conflito e mediação que promovam um trabalho em rede e troca de informações.
2. Códigos de ética e modelos de prática padronizada que definam o comportamento ético e esclareçam o bom desempenho.
3. Seminários de treinamento e programas educacionais que preparem os intermediários em abordagens e habilidades relevantes.
4. Qualificações e padrões para a prática em áreas específicas.

Ante a estrutura apresentada, destacam-se os códigos de ética que modelam o comportamento do Mediador, estabelecendo padrões para a prática da Mediação e da Conciliação. Moore (1998, p.305), diz que:

“[...] os padrões determinam que as pessoas neutras têm obrigações éticas “em relação as partes, à profissão, e a elas próprias. Devem ser honestas e imparciais, agir de boa-fé, ser diligentes e não buscar promover seus próprios interesses às custas de suas partes”.

A função de mediar e auxiliar as partes conflitantes a chegar a um consenso, deve se pautar pela justiça estando distante de interesses pessoais o que garante a credibilidade, mantendo a confidencialidade e assegurando uma condução competente de todo o processo.

Ainda segundo MOORE (1998, p. 305), figuram as seguintes responsabilidades que o intermediário tem em relação às partes:

1. Uma obrigação de permanecer imparcial e manter-se “livre de favoritismo ou inclinação por palavras ou ações, e um compromisso de servir todas as partes e não apenas uma parte”.

2. Garantia de que o consentimento foi informado, assegurando que os participantes compreenderam a “natureza do processo”, os procedimentos, o papel específico da pessoa neutra e o relacionamento das partes com a pessoas neutra.

3. Revelação dos limites de confidencialidade e um compromisso de manter as confidências já reveladas.

4. Evitar o conflito de interesses ou o seu surgimento.

5. Implementação do processo de uma maneira adequada.

6. Ajudar na condução de um processo e um acordo que as partes considerarão como seus, em que a pessoa neutra “não tem interesse investido”.

Desta forma, essa figura importante do processo de Mediação e que conduz a conciliação, visa sempre estabelecer o equilíbrio entre os disputantes mantendo a comunicação e pautando suas ações por princípios éticos na busca por uma solução adequada e que contemple os interesses de ambas as partes.

Tema 04: Como evitar os erros mais comuns na negociação

Falamos até agora sobre a negociação, os tipos de negociação, o perfil do negociador, as táticas, estratégias e técnicas, que quando não compreendidas poderão gerar erros mais ou menos graves, a depender do tipo desses erros.

Entendem os especialistas que todo negociador está sujeito a cometer erros, isso é fato, pois segundo eles o negociador perfeito não existe. Mas, após estudarmos todas as questões supracitadas, podemos afirmar que o verdadeiro esforço do negociador para não cometer erros é o caminho que ele trilha para evitar que eles aconteçam e isso já o levará a uma boa margem do sucesso.

Sendo assim, vamos escolher alguns dos erros que foram trabalhados pelos autores do artigo intitulado: “Os mais graves erros cometidos pelos negociadores: vinte e cinco a considerar”.

Para tanto, construiremos um quadro, baseado no artigo, porém com adequações realizadas pelos professores desta disciplina.

O quadro conterá os seguintes dados: erros, descrição dos erros, como evitar os erros e características necessárias ao negociador para evitá-los. Esses dois últimos pontos foram fruto da análise dos professores.

Erros comuns de Negociação	Descrição dos Erros	Como evitar os erros	Características do negociador
Escolher o negociador errado para negociações específicas.	Quando o negociador não está preparado para uma determinada negociação, isto é não conhece e nem tem facilidade de perceber as nuances da situação.	Desenvolver uma equipe de negociadores com múltiplas habilidades e alocar o melhor negociador para aquela situação. No caso de mediação e arbitragem utilizar o co-mediador e o co-arbitro.	Flexibilidade. Facilidade de adaptação. Atenção a detalhes. Visão sistêmica.
Não compreender o tipo de situação a ser negociada.	Falta tempo ou recurso humano ao negociador de perceber as especificidades da negociação e da outra parte.	Solicitar um tempo, ou ter algumas estratégias para saber como ganhar tempo a fim de entender o cenário e suas especificidades.	Orientação para o mercado. Facilidade de relacionamento interpessoal. Planejamento Organização Atenção a detalhes.
Ritmo das negociações incoerentes.	Não ter a condição e o preparo para avaliar quando e se tem habilidade para aquele tipo de negociação e nem o tempo em que ele deve ocorrer. Às vezes se for mais	Observar o que está acontecendo nas negociações. Ter a certeza que as negociações é um processo de mão dupla. Verificar o estabelecimento do	Facilidade de estabelecer relacionamentos. Empatia Observação do contexto e o fluxo da negociação.

	devagar terá melhores resultados, outras negociações exigem um ritmo mais acelerado.	<i>rapport</i> (aquecimento inicial)	
Não reconhecer os pontos fortes e fracos do outro lado.	Quando o negociador não entende que as negociações não acontecem no vazio e não dá a devida importância para o que está sendo trazido para a mesa de negociação.	Fazer uma análise inicial e verificar o que está sendo trazido para a mesa de negociação. Avaliar continuamente o processo. Entender os seus pontos fortes e fracos e também da outra parte.	Auto e heteropercepção. Análise Humildade Facilidade para lidar com a mudança.
Negociar sem compreender o seu objetivo prioritário.	Não entender que os objetivos podem mudar e nem quais são os reais objetivos de ambas as partes.	Verificar quais são os objetivos das partes (seu e do outro). É dinheiro? Poder? Reconhecimento? Prestígio? Status?	Facilidade para avaliar o contexto. Auto e heteropercepção. Organização Planejamento Senso de urgência
Falhar no reconhecimento da natureza do relacionamento entre as partes.	Não ter a capacidade de verificar a importância das relações e o estabelecimento destas para a sobrevivência das negociações.	Avaliar o peso das relações entre as partes para o sucesso da negociação. Estabelecer no final da negociação a importância das relações que foram firmadas.	Facilidade de relacionamento interpessoal. Auto e heteropercepção.

Utilizar ineficazes competências de comunicação.	Acreditar que é um bom comunicador e que isso basta para o sucesso constante nas negociações.	Rever as suas habilidades e práticas com certa frequência. Não subestimar as habilidades de ouvir, falar e responder.	Habilidade de comunicação. Saber ouvir
Agir sem saber a vontade e a habilidade das partes para fazer e respeitar os seus compromissos.	Não conhecer com quem se está fazendo o negócio e nem quem toma a decisão, antes e depois da mesma ter sido iniciada.	Avaliar as respostas aos pequenos acordos antes de efetuar grandes acordos com a outra parte. Inicialmente fazer negócios com aqueles que podem chegar a um acordo.	Perspicácia Foco no resultado Planejamento
Entrar nas negociações sem considerar opções.	Não saber quais são as possibilidades ou opções que têm e que poderá lançar mão antes ou durante a negociação.	Avaliar quais são as possibilidades de acordo ou opções de acordo que o negociador poderá lançar mão e onde as encontrará. Saber, no caso de uma possibilidade falhar, qual é a próxima que colocará na mesa.	Planejamento Organização Estratégia
Aproximar as negociações sem primeiro analisar as perspectivas de todas as partes da negociação.	Não ter a consciência que as pessoas se submetem as negociações por muitas e variadas razões e que nem todos os motivos são claros.	Ser bom observador. Perceber os motivos ocultos, trazendo para visibilidade aqueles que estão submersos na negociação.	Percepção Observação Empatia Análise

Tratar as negociações como um empreendimento individual, em vez de um processo de equipe.	Não entender que o entendimento de uma equipe é muito maior do que de um negociador sozinho quando têm que resolver uma disputa.	Fazer parte de uma equipe de negociadores e apoiar os esforços dos colegas. Possibilitar a entrada dos colegas no processo de negociação. Desenvolver o sentimento de nós. Todos ganham e perdem juntos.	Altruísmo Trabalho em equipe Cooperação Autoconfiança Resiliência.
---	--	--	--

Fonte: Os professores baseados no artigo de Greenstone, James L. D. Tradução: Maj. Onivan Elias de Oliveira (PMPB) (2009), (PMPB).

Após a leitura desses 11(onze) erros mais comuns, fica para nós a seguinte reflexão, como também, a certeza de que todos eles são humanos, e, portanto, passíveis de acontecerem em qualquer tipo de negociação com qualquer negociador despreparado.

Fica a dica, precisamos nos preparar para sentarmos a mesa de negociação e desenvolvermos estratégias eficazes e eficientes para atingirmos a tão sonhada efetividade em nossas negociações.

Então fica o convite: Mãos à obra!

Tema 05: MAPAN – Melhor Alternativa Para um Acordo Negociado

Ao trabalharmos nosso último assunto desta aula, vamos falar sobre uma conhecida alternativa para chegarmos a um acordo negociado, MAPAN. O próprio nome nos diz:

M = Melhor

A= Alternativa

P = Para um

A = Acordo

N= Negociado

Aos autores deste método, os quais fazem parte da estratégia da negociação, foram Roger Fisher e William Ury o conceito de BATNA (*Best Alternative to a Negotiate Agreement* ou MAPAN em português, Melhor Alternativa Para um Acordo Negociado), faz referência à melhor alternativa existente em um acordo negociado. Hoje em dia essa é a estratégia de negociação mais respeitada e utilizada pelos especialistas, universitários e profissionais do mundo dos negócios.

Para trabalharmos essa alternativa, que como já dito faz parte do processo de negociação, vamos relembrar as etapas de um processo de negociação, uma vez que a MAPAN faz parte da fase 1 que é a de preparação e planejamento.

Fase 1 = Preparação e planejamento

Fase 2 = Definição de regras básicas

Fase 3 = Esclarecimento e Justificação

Fase 4 = Barganha e solução de problema

Fase 5 = Fechamento e implementação.

Na fase 1, baseados em ROBBINS (2005 p. 338) teremos que levantar e responder as seguintes questões: Qual a natureza do conflito? Qual é a história que leva a esta negociação? Quem está envolvido e quais são suas percepções do conflito? O que você quer da negociação? Quais são suas metas?

Ainda segundo este autor, é muito importante que coloque as suas metas por escrito e desenvolva uma faixa de resultados, aqueles mais otimistas até aqueles minimamente aceitáveis. Da mesma forma estime as metas da outra parte. O que provavelmente pedirão? Qual a probabilidade de se oporem as suas opções e posições? Como argumentarão? Com que fatos e dados você argumentará? Que interesses intangíveis ou ocultos poderão motivá-lo? Que acordo pode estar disposto a aceitar?

Usando essas informações que você retirou da situação poderá traçar a sua estratégia. Para exemplificar vamos apresentar alguns dados e uma figura bastante explicativa, retirados do artigo de ARAUJO (2009).



Fonte: Rogério Araujo (2009).

Vamos entender algumas partes desta figura que interessa a esse tema, começando pela varanda.

Segundo o autor, a varanda é uma metáfora bem interessante, pois é o local de onde você contempla a paisagem e consegue ter uma visão ampla do que tem pela frente.

Assim, se faz necessário delinear o verdadeiro objeto da negociação. Verificar todos os elementos secundários, pois mesmo sendo ocultos acabam assumindo grande importância na negociação.

Bem como definir claramente o que você quer e o que você não quer, levantando claramente os objetivos e as alternativas. É aqui que se aplica a MAPAN e depois de ser desenhada deve-se refletir: Como você ficará caso a negociação fracasse? Lembrando que quanto mais atraente for a sua MAPAN, mais forte você estará na negociação.

Não se podem esquecer os interesses da outra parte que está na negociação, lembrando que geralmente os interesses desta parte diferem dos seus. Isto quer dizer, ela também tem as suas MAPANS. Quando não temos informações sobre isso, é provável que existam complicações nesse processo.

O autor URY, citado por ARAUJO (2009), aconselha que não se deva encarar a MAPAN como um último recurso e sim, como um plano de reserva.

Também deve ser utilizada como um instrumento particular de poder para o atingimento dos objetos traçados na negociação e não como um instrumento de ameaça ao opositor. Outro conselho é o de que ao entrar na negociação, o negociador tenha várias alternativas, ou seja, várias MAPANS e elas devem estar ordenadas pelo critério da melhor para pior.

Na Prática

Visões distorcidas sobre os conflitos.

O autor Berg (2011), propõe cinco equívocos denominados de visões distorcidas sobre os conflitos, sendo elas as seguintes: **“todos os conflitos têm solução”**; **“os conflitos se resolvem sozinhos”**; **“uma empresa sólida e atuante não tem conflito”**; **“depois de um conflito quase sempre haverá animosidade entre partes envolvidas”**; **“em um conflito haverá um ganhador e um perdedor”**.

Ante essas visões, o que fazer para uma adequada solução de conflitos?

Resolução da situação proposta

O autor BERG (2011), alerta que se algo não for feito, possivelmente o cenário conflituoso não mudará para melhor, podendo se agravar caso sua administração não seja adequada. Por isso, devemos nos valer dos processos da arbitragem, da mediação e da conciliação solucionar conflitos de toda ordem pautados por uma conduta imparcial e ética.

Finalizando

Em nossa aula tivemos a oportunidade de conhecer os conceitos pertinentes ao processo de Arbitragem, as vantagens por essa opção quando da condução de disputas e os tipos de arbitragens existentes. Mantivemos contato

com o processo de Mediação, as tarefas que o compõem e das quais os gestores devem se apropriar, além dos estágios relativos às sessões de mediação, sendo cinco relativos à fase de prénegociação e mais sete depois de iniciadas as sessões formais.

Foi possível estudar o processo de Conciliação suas implicações éticas, as estruturas que são organizadas para que se dê estes eventos, bem como as tarefas e responsabilidades pertinentes ao conciliador.

Podemos também, conhecer os erros mais comuns quando de uma negociação, assim como, a descrição dos mesmos, como evitá-los e as características predominantes do negociador.

Por fim, conhecemos a técnica MAPAN – que significa a melhor alternativa para um acordo negociado e como fazer bom uso desta estratégia.

Desejamos a todos bons estudos!

Referências

ARAUJO, Rodolfo. **Uma aula de negociação com Willian Ury**. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/uma-aula-de-negociacao-com-william-ury/34645/>>. Acesso em 11 abr. 2016.

BERG, E. A. **Administração de Conflitos**: abordagens práticas para o dia a dia. Curitiba: Juruá, 2011.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à lei n 9.307/96. 3ª ed. rev. São Paulo: Atlas, 2009.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Conceito categorial de arbitragem**. In: O direito internacional no terceiro milênio (Estudos em homenagem ao Prof. Vicente Marota Rangel), coord. Luiz Olavo Baptista e José Roberto Franco da Fonseca. São Paulo: LTR, 1998.

GREENSTONE, James L. DABECI, J. D.* Tradução: Maj. Onivan Elias de Oliveira (PMPB). Disponível em: <<http://www.charlieoscartango.com.br/cot-diversos-artigoerrosnegociadores.html>>. Acesso em 15 ago. 2016.

HENRIQUE, Marcelo Rabelo. **Perícia, avaliação e arbitragem** [livro eletrônico] / Marcelo Rabelo Henrique, Wendell Alves Soares. – Curitiba: Intersaberes, 2015.

MALLORY, G. A. **Believe it or not**: conflict can be healthy once you understand it and learn to manage it. Nursing81. New York, 1997.

SERPA, Maria de Nazareth. **Teoria e prática da mediação de conflitos**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 1999.

STRENGE, Irineu. **Arbitragem comercial internacional**. São Paulo: LTR, 1996.

MOORE, Christopher W. **O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos**. 2. ed., Trad. Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Raguer, Sonia. **Técnicas de Negociação**. Disponível em: <<http://pt.slideshare.net/corretorpimentel/tecnicas-de-negocio-apostila>>. Acesso em 13 abr. 2015.

Robbins, Stephen. **Comportamento organizacional**. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.